

Manifestação Técnica — PL nº 1900/2026

Ofício: CVL nº 1294/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1294/2026, referente ao PL nº 1900/2026, de autoria do Vereador Rafael Aloisio Freitas, que altera a Lei nº 691/1984 para incluir a Assessoria de Investimentos na lista de serviços do ISS, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL promove alteração técnica do Código Tributário Municipal (Lei nº 691/1984): insere o subitem 17.25 na lista de serviços e fixa a alíquota de ISS em 2% (mínimo legal) para Assessoria de Investimentos. Define expressamente quem é o Assessor — profissional autorizado pela CVM, vinculado a instituição financeira autorizada pelo Banco Central, conforme Resolução CVM nº 178/2023 — e delimita negativamente: a atividade não se confunde com consultoria ou assessoria econômica/financeira. O PL é tecnicamente complementar ao PL 1883/2026 do mesmo autor: o 1883 cria a política de desenvolvimento setorial; o 1900 efetua a alteração concreta da legislação tributária que torna o regime juridicamente operacional.

A inserção do subitem específico resolve enquadramento difuso que hoje gera contencioso administrativo — sem código próprio, a atividade é classificada em códigos genéricos com alíquotas variáveis por interpretação fiscal. A alíquota fixa de 2% produz: previsibilidade tributária ao prestador, redução de litígio e sinalização de atratividade fiscal. O Brasil encerrou outubro de 2025 com 28.095 assessores credenciados (+5,7% em 12 meses, +515% em uma década), com Sudeste respondendo por 61,9% e São Paulo por 40,1% sozinho (ANCORD apud GORILA INVESTIMENTOS. "Panorama da Assessoria de Investimentos no Brasil", Gorila Investimentos, 2025). O padrão internacional de supervisão do setor de assessoria em valores mobiliários prevê enquadramentos tributários e regulatórios específicos como mecanismo de transparência e proteção ao investidor (IOSCO. "Objectives and Principles of Securities Regulation", International Organization of Securities Commissions, 2023). Há, portanto, espaço competitivo para o Rio em segmento de alta renda e densidade tecnológica.

Nesse sentido, o PL 1900/2026 promove a alteração técnica necessária para conferir tratamento próprio e juridicamente operacional à Assessoria de Investimentos. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1900/2026.